REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERCOP

COMPRAS CORPORATIVAS
SECTOR SALUD

NORMA INTERNA DE FUNCIONAMIENTO

DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE LA SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE FÁRMACOS Y BIENES ESTRATÉGICOS EN SALUD

Dirección: Plataforma Gubernamental Financiera, Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira. Bloque Amarillo. Piso 7
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 244 0050
www.sercop.gob.ec

CAPITULO I

OBJETO

Artículo 1.- Objeto.- La presente norma interna tiene por objeto establecer las atribuciones, funciones y responsabilidades del Comité Interinstitucional de la Subasta Inversa Corporativa de Fármacos y Bienes Estratégicos en Salud en adelante el ("**Comité Interinstitucional**") y, regular su funcionamiento.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación.- Esta norma interna es de cumplimiento obligatorio para los miembros del Comité Interinstitucional, así como para los servidores o trabajadores del Servicio Nacional de Contratación Pública (en adelante, "**SERCOP**") y de la Red Pública Integral de Salud (en adelante, "**RPIS**") que colaboren con el Comité Interinstitucional, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 360 de la Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos jurídicos derivados del mismo.

CAPITULO II

DE LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL

Artículo 3.- Miembros del Comité Interinstitucional.- En observancia del artículo 122 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, (en adelante RGLOSNCP), el Comité Interinstitucional está conformado por:

a. La máxima autoridad o delegado del Servicio Nacional de Contratación Pública, quien lo presidirá;

b. La máxima autoridad o delegado del Ministerio de Salud Pública; y,

c. La o el Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o su delegado.

El Comité Interinstitucional tendrá un Secretario, quien tendrá derecho a voz, pero sin voto, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 7 de la presente Norma Interna.

Artículo 4.- Atribuciones, Funciones y Responsabilidades del Comité Interinstitucional.- El Comité Interinstitucional tendrá entre sus atribuciones, funciones y responsabilidades, las siguientes:

a. Revisar y aprobar la documentación de la fase preparatoria, que servirá para la fase precontractual, incluidos los pliegos, fichas técnicas, estudios de mercado, cantidades y precios referenciales, del procedimiento de subasta inversa corporativa para la adquisición de fármacos y para la adquisición de los bienes estratégicos en salud;

b. Requerir y analizar los informes estadísticos de la ejecución de las órdenes de compra generadas por las distintas entidades contratantes de la RPIS;

Dirección: Plataforma Gubernamental Financiera, Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira. Bloque Amarillo. Piso 7
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 244 0050
www.sercop.gob.ec

c. Solicitar las acciones correctivas necesarias a las distintas entidades contratantes de la RPIS, para la correcta ejecución de las órdenes de compra generadas por estas entidades, según lo analizado en el referido literal b;

d. Conocer y monitorear el avance e implementación de la fase precontractual del procedimiento de subasta inversa corporativa para la adquisición de fármacos y para la adquisición de los bienes estratégicos en salud;

e. Emitir recomendaciones a cualquiera de los subsistemas de salud de la RPIS o al SERCOP, con la finalidad de cumplir con los objetivos, fines y disposiciones del RGLOSNCP en los procedimientos de Subasta Inversa Corporativa;

f. Conocer y resolver respecto a cualquier situación que se presente en el desarrollo de cualquiera de las fases de la subasta inversa corporativa, para lo cual podrá requerir y consolidar el criterio técnico o de cualquier otra naturaleza, de los subsistemas de salud de la RPIS;

g. Emitir dictamen motivado cuando el SERCOP o las entidades que conforman la RPIS consideren necesario su pronunciamiento respecto de los aspectos técnicos o económicos de los fármacos o bienes estratégicos en salud, de conformidad a la normativa aplicable;

h. Expedir las atribuciones y regulaciones necesarias para instrumentar el procedimiento de subasta inversa corporativa; y,

i. Las demás disposiciones establecidas en la normativa vigente.

Artículo 5.- Delegaciones.- Los miembros del Comité Interinstitucional que actúen por delegación deberán remitir al Secretario del Comité Interinstitucional, el oficio o norma interna de delegación correspondiente, hasta antes de la instalación de la sesión del Comité.

Las entidades públicas que conforman la RPIS, deberán respaldar administrativa y jurídicamente a sus miembros delegados para el cabal cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades.

Artículo 6.- Funciones del Presidente del Comité Interinstitucional.- Son funciones del Presidente, las siguientes:

a. Convocar a través de la Secretaría a las sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros y participantes del Comité Interinstitucional;

b. Presidir y dirigir las sesiones del Comité Interinstitucional, así como las intervenciones de los miembros, para que cada sesión se lleve a cabo con normalidad;

c. Ordenar el retiro temporal o definitivo de uno de los miembros del Comité Interinstitucional, por incumplimiento de las disposiciones de la presente norma interna;

Dirección: Plataforma Gubernamental Financiera, Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira. Bloque Amarillo. Piso 7
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 244 0050
www.sercop.gob.ec

d. Disponer al Secretario que verifique el quórum de instalación de las sesiones;

e. Proponer directrices para el correcto funcionamiento del Comité Interinstitucional;

f. Disponer al Secretario que reciba la votación y proclame los resultados;

g. Difundir las decisiones adoptadas por el Comité Interinstitucional en el ámbito de sus funciones, en lo que fueren pertinentes;

Artículo 7.- Secretario del Comité Interinstitucional.— El Secretario del Comité Interinstitucional será designado por el Presidente, de entre los servidores públicos del SERCOP. El Secretario tendrá derecho a voz pero sin voto, y no tendrá responsabilidad sobre las decisiones que tomen los miembros del Comité Interinstitucional.

El Secretario deberá cumplir cabalmente las funciones descritas en la presente norma interna, de manera que el funcionamiento del Comité Interinstitucional sea ordenado y sus registros sean correctamente emitidos, suscritos, archivados y custodiados.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Secretario, se designará un Secretario Ad hoc de entre los servidores públicos del SERCOP.

Artículo 8.- Funciones del Secretario.- Son funciones del Secretario del Comité Interinstitucional, además de las determinadas en el Código Orgánico Administrativo, las siguientes:

a. Redactar y remitir la convocatoria a las sesiones, sean ordinarias o extraordinarias previamente dispuesta por el Presidente;

b. Notificar la convocatoria a los miembros del Comité por los medios físicos o electrónicos designados para el efecto;

c. Preparar las sesiones del Comité Interinstitucional, para lo cual, se receptarán los informes, solicitudes, proyectos y otros documentos de las áreas respectivas, y los que sean necesarios para el correcto desarrollo de las sesiones, conforme las resoluciones adoptadas por el Comité Interinstitucional;

d. Llevar un adecuado registro de asistencia, de los miembros a las sesiones;

e. Verificar el quórum, recibir las votaciones y proclamar los resultados, de acuerdo a las disposiciones del Presidente del Comité Interinstitucional;

f. Elaborar las actas de las sesiones y reocoger las firmas de los miembros del Comité;

g. Custodiar el adecuado archivo de las actas, resoluciones y demás documentos del Comité Interinstitucional, en el expediente respectivo;

h. Llevar un archivo de los registros de audio o video de las respectivas sesiones, en el expediente respectivo;

Dirección: Plataforma Gubernamental Financiera, Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira. Bloque Amarillo. Piso 7
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 244 0050
www.sercop.gob.ec

i. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones o resoluciones adoptadas por el Comité Interinstitucional, de conformidad a lo dispuesto por el Presidente;

j. Emplear los medios técnicos idóneos para el funcionamiento del Comité Interinstitucional, de preferencia grabaciones digitales y comunicaciones electrónicas, con el fin de que estén al alcance de sus miembros;

k. Otorgar copias certificadas de los documentos emitidos por el Comité Interinstitucional, que hayan sido requeridos por escrito; y,

l. Las demás que le asigne el Comité Interinstitucional.

CAPITULO III

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL

Artículo 9.- **Sesiones y sus tipos.-** Las Sesiones del Comité serán ordinarias y extraordinarias.

Son sesiones ordinarias aquellas que se realizan de acuerdo al cronograma establecido por el Comité Interinstitucional y que se desarrollan con la periodicidad determinada en el Artículo 10 de esta Norma Interna.

Son extraordinarias las sesiones que se efectúen fuera de la periodicidad determinada para las sesiones ordinarias. El orden del día propuesto para las sesiones ordinarias podrá modificarse por mayoría de los miembros del Comité Interinstitucional, de conformidad con lo dispuesto en el COA.

Las sesiones podrán desarrollarse de manera presencial o por videoconferencia u otros medios de comunicación que garanticen la instalación y desarrollo de las mismas, de cuyo particular se dejará expresa constancia en el acta de la sesión de conformidad a lo dispuesto en la presente Norma Interna.

En todo caso, la sesión será grabada. En el caso de las sesiones presenciales, se registrará al menos el audio de la sesión. En las telemáticas, se registrará tanto audio y video.

Artículo 10.- **Periodicidad de las sesiones.-** Para cumplir con las responsabilidades determinadas en la presente Norma Interna, el Comité Interinstitucional sesionará de forma ordinaria al menos una vez cada tres meses o en lapsos menores cuando se considere necesario.

El Comité Interinstitucional sesionará de forma extraordinaria a solicitud de cualquiera de los miembros de la RPIS, para solventar temas emergentes que necesiten ser resueltos a la brevedad del caso. Para esto, el Comité deberá aplicar las normas previstas en el Código Orgánico Administrativo.

En caso de que se declare estado de excepción relacionado al sistema nacional de salud, que se declare una emergencia sanitaria, o que se declare en emergencia el sistema integrado de salud, el Comité Interinstitucional podrá declararse en sesión permanente, hasta que se levante la declaración respectiva por el órgano competente.

Dirección: Plataforma Gubernamental Financiera, Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira. Bloque Amarillo. Piso 7
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 244 0050
www.sercop.gob.ec

Artículo 11.- Convocatoria a las sesiones.- La convocatoria a las sesiones se realizará por cualquier medio que permita dejar constancia de la misma en el expediente, entregada a cada miembro de manera física o electrónica.

No se consideran medios idóneos los siguientes:

a. Comunicaciones a través de mensajes de datos de redes sociales o por servicios de mensajería electrónica que no sean institucionales; y,

b. Avisos físicos sin remitente o destinatario, notas o impresiones simples de la convocatoria.

Las sesiones ordinarias se convocarán con al menos dos (2) días de antelación.

El Presidente del Comité podrá convocar a sesión extraordinaria por iniciativa propia o por pedido de uno de los miembros del Comité, para el tratamiento inmediato de asuntos relevantes o de carácter urgente, con al menos una (1) hora de anticipación a la sesión.

Artículo 12.- Quórum de Instalación y Decisión.- El Comité Interinstitucional sesionará con la presencia de al menos dos (2) de sus miembros. En ningún caso sesionará sin la presencia del Presidente.

El Comité adoptará decisiones válidas por mayoría de sus miembros.

La sesión podrá instalarse hasta quince (15) minutos después de la hora convocada. Si no existiera quórum para instalar pasado ese tiempo se declarará fallida la sesión y se dejará constancia en el acta del particular.

Artículo 13.- Actas de las Sesiones.- Las actas de las sesiones deberán contener, al menos, lo siguiente:

a. Código de acta.

b. Listado de los miembros asistentes.

c. El orden del día propuesto y aprobado.

d. Lugar, fecha y tipo de sesión.

e. Aspectos principales de los debates y deliberaciones, debidamente separados en el correspondiente orden del día.

f. Registro de la votación.

g. Decisiones adoptadas, con la respectiva responsabilidad prevista en el ordenamiento jurídico.

Artículo 14.- Votaciones.- En el acta debe figurar, a solicitud de los respectivos miembros del Comité Interinstitucional, el sentido favorable o contrario a la decisión adoptada. El voto de los miembros deberá ser motivado en el caso de que sea contrario.

Dirección: Plataforma Gubernamental Financiera, Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira. Bloque Amarillo. Piso 7
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 244 0050
www.sercop.gob.ec

La consignación del voto por parte de los miembros deberá ser inequívoca. El Secretario deberá aclarar cualquier uso de fórmulas ambiguas en la votación al momento de la consignación del voto.

Las votaciones deberán registrarse como "*a favor*" o "*en contra*".

No cabe la consignación del voto anterior a la instalación o posterior al cierre de la sesión, ni la delegación a otro miembro del comité para que consigne el voto de otro de los miembros.

Artículo 15.- Suspensión de la Sesión.— La sesión podrá suspenderse por decisión de la Presidencia, por razones de caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera, podrá suspenderse cuando para la toma de decisiones se requiera de informes técnicos. Asimismo, podrá suspenderse en el evento de que no exista el quórum necesario para continuar la sesión u otras que se justifique. En cualquiera de estos casos, deberá dejarse constancia en la respectiva acta.

Artículo 16.- Reinstalación de la Sesión.- La sesión suspendida será reinstalada en una fecha posterior, que no podrá superar los quince días término contados a partir del día siguiente a la fecha de suspensión.

El Secretario deberá informar a los miembros ausentes a fin de que puedan incorporarse a la misma, en la fecha prevista para el efecto.

Artículo 17.- Sesiones Telemáticas.- Las sesiones podrán desarrollarse de manera telemática, de acuerdo a las siguientes reglas:

a. El enlace de acceso deberá constar en la convocatoria, así como el número o identificador de la reunión y la clave de acceso, de necesitarla;

b. Deberá indicarse la fecha, hora y medio de la sesión telemática, así como el tiempo de antelación con el que los miembros deberán conectarse;

c. Deberá indicarse que la reunión va a ser grabada en audio y video, de acuerdo a la naturaleza de la sesión telemática. Deberá recordarse a los asistentes que pueden solicitar la grabación de conformidad a lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo;

d. Los participantes deberán mantener su cámara activada durante toda la sesión;

e. Los participantes deberán pedir la palabra, misma que le será otorgada por el Presidente;

f. El secretario deberá ser el único administrador de la reunión, en consecuencia, únicamente este deberá tener control sobre la sala de reunión, quien actuará por disposiciones del Presidente;

g. El Presidente podrá ejercer las atribuciones determinadas en la presente norma interna para el adecuado desarrollo de las sesiones telemáticas; y,

Dirección: Plataforma Gubernamental Financiera, Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira. Bloque Amarillo. Piso 7
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 244 0050
www.sercop.gob.ec

En el caso de interrupción o suspensión de sesiones telemáticas, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Artículo 15 y en el Artículo 16 de la presente Norma interna.

CAPITULO IV

DEL EXPEDIENTE SOBRE LAS ACTUACIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL

Artículo 18.- Expediente.- El expediente deberá constar de todos los documentos generados por el Comité Interinstitucional, así como todos los documentos recibidos o emitidos en razón de las funciones que desempeña.

El secretario deberá considerar las Reglas Técnicas para Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos.

Artículo 19.- Expediente electrónico.- El expediente electrónico, deberá contener los documentos y actuaciones del Comité Interinstitucional.

Únicamente se aceptarán en el expediente los documentos en formato que el Secretario solicite conforme a la naturaleza de la documentación solicitada. No se receptarán formatos que no permitan su revisión posterior, tales como: protegidos por contraseñas, que no sean descargables o legibles posteriormente, etc.

Los anexos a los informes, oficios, memorandos o cualquier comunicación similar que se remitan al Comité Interinstitucional, aunque sean en otro formato al determinado en el presente artículo, deberán constar en una subcarpeta aparte de los documentos generados por el Comité Interinstitucional, con expresa referencia al documento que se relaciona.

Entre los documentos que forman parte del expediente deberán separarse y clasificarse claramente los borradores, documentos preliminares o preparatorios de los documentos finales suscritos por los miembros del Comité Interinstitucional.

Dirección: Plataforma Gubernamental Financiera, Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira. Bloque Amarillo. Piso 7
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 244 0050
www.sercop.gob.ec